

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1481/2531

การเคหะแห่งชาติ ฯ
นางสาวพรรณี เจริญศรี

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 386, มาตรา 391, มาตรา 472, มาตรา 574

เมื่อจำเลยผู้เช่าซื้อผิดสัญญาค้างชำระค่าเช่าซื้อและโจทก์บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อแล้ว สัญญาเช่าซื้อย่อมระงับไป แม้ภายหลังจำเลยไม่ออกจากอาคารที่เช่าซื้อและส่งเงินค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระกับยังคงชำระค่าเช่าซื้อรายเดือนต่อไปอีก ก็ถือไม่ได้ว่าโจทก์ยินยอมให้สัญญาเช่าซื้อมีผลผูกพันกันต่อไปตามเดิม โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องขับไล่ผู้เช่าซื้อได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่จำเลยก่อน

โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยผู้เช่าซื้อออกจากอาคารแฟลตตามฟ้องและส่งคืนในสภาพเรียบร้อย ให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย ๒,๙๗๕ บาท และต่อไปอีกเดือนละ ๕๕๕ บาท นับถัดจากเดือนฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะส่งมอบอาคารแฟลตคืนแก่โจทก์

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ทางพิจารณาได้ความจากทางนำสืบของโจทก์ว่าจำเลยทำสัญญาเช่าซื้ออาคารแฟลตของโจทก์ตามฟ้อง ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อรวม ๒๔๐ งวด งวดละ ๕๕๕ บาท ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน หากค้างชำระสองงวดติดต่อกัน ให้ถือว่าจำเลยผิดสัญญาและโจทก์บอกเลิกสัญญาได้ จำเลยค้างชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่งวดเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๒๔ รวม ๕ งวด โจทก์จึงบอกเลิกสัญญา จำเลยได้นำเงินค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระทั้งหมดไปชำระให้โจทก์ และผ่อนชำระค่าเช่าซื้อในงวดต่อไปให้โจทก์ต่อมาจนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๒๖ หลังจากนั้นไม่ยอมชำระให้อีก

พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาว่าสัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์และจำเลยเลิกกันตั้งแต่โจทก์บอกเลิกการเช่าซื้อแล้ว หรือไม่ เห็นว่า ที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยตกลงทำสัญญาเช่าซื้ออาคารแฟลตของโจทก์ จำเลยผิดสัญญาเช่าซื้อ โจทก์บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อกับจำเลยแล้ว ขอให้ขับไล่และให้ชำระค่าเสียหายเท่ากับจำนวนค่าเช่าซื้อระหว่างที่ยังอยู่ในอาคารแฟลตของโจทก์นั้น ต้องถือว่าสัญญาเช่าซื้อระงับไปหรือเลิกกันตั้งแต่โจทก์บอกเลิกการเช่าซื้อกับจำเลยแล้ว แม้ภายหลังจากโจทก์บอกเลิกการเช่าซื้อแล้ว จำเลยไม่ออกไปจากอาคารแฟลตที่เช่าซื้อ และส่งเงินค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระกับยังคงชำระเงินค่าเช่าซื้อรายเดือนต่อไปอีก ก็ไม่ได้ความว่าโจทก์ยินยอมให้ถือว่าสัญญาเช่าซื้อยังมีผลผูกพันกันต่อไปตามเดิม และไม่มีข้อเท็จจริงที่จะรับฟังว่าโจทก์จำเลยตกลงกันให้สัญญาเช่าซื้อคงมีต่อไปเช่นกันเพราะจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ที่โจทก์รับเงินนั้นไว้ก็เพื่อบรรเทาความเสียหายซึ่งโจทก์ได้รับอยู่และเรียกร้องให้จำเลยชำระเพราะเหตุที่จำเลยไม่ยอมออกไปจากอาคารแฟลต หาใช่โจทก์รับไว้เป็นค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระและค่าเช่าซื้อสำหรับเดือนต่อ ๆ ไปโดยตกลงให้

สัญญาเช่าซื้อคงมีผลผูกพันโจทก์ต่อไปตามเดิมไม่ เมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกันแล้ว
จำเลยไม่ยอมออกไปจากอาคารแฟลตเช่นนี้ ย่อมเป็นการอยู่ในอาคารนั้นโดยละเมิด
สิทธิของโจทก์ โจทก์มีสิทธิฟ้องขับไล่จำเลยได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวจำเลย
ก่อนแต่อย่างใด ส่วนที่โจทก์เรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบค่าเสียหายเท่ากับจำนวนค่าเช่า
ซื้อระหว่างที่จำเลยไม่ยอมออกไปจากอาคารแฟลต นั้น ก็เป็นค่าเสียหายที่โจทก์เรียก
ร้องให้จำเลยรับผิดชอบได้ และเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมตามพฤติการณ์แห่งคดี

พิพากษากลับ ให้ขับไล่จำเลยออกไปจากอาคารแฟลต เลขที่ ๒๗/๑๒ ถนน
สุขาภิบาล ๑ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย
ให้โจทก์เดือนละ ๕๕๕ บาทนับแต่เดือนกันยายน ๒๕๒๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะออกไป
จากอาคารแฟลตของโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-จำนง นิยมวิภาค-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

ศาลแพ่ง - นายสมเกียรติ เจริญสวรรค์
ศาลอุทธรณ์ - นายถาวร ตันตราภรณ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>